Corpocaldas
NIT: 890803005-2

2025-IE-00007618
18/03/2025 5:48:02 p. m.
Al contestar cite este número

Manizales, 17 de marzo de 2025

Señora
NATALIA ANDREA HERNANDEZ ARIAS
contacto@cavalasesores.com

ASUNTO: Respuesta a: 2025-EI-00002063 Certificación minera vital No. 1210090141047625045 Concepto Ambiental Sentencia 25000234100020130245901. Polígono solicitado localizado en los municipios de Riosucio, Supía, La Merced, Salamina, Aranzazu y Anserma

Atento saludo,

De acuerdo con su solicitud, se superponen las áreas de las determinantes ambientales respecto a la Estructura Ecológica, aplicables a las áreas objeto de consulta, de acuerdo con la cartografía suministrada en la solicitud en formato shapefile, sistema de referencia MAGNA-SIRGAS (Figura 1), de acuerdo con lo contenido en el numeral 1.3.1. de la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Radicación: 25000234100020130245901 y la Circular de Minambiente SG - 40002023E4000013.

El presente concepto se encuentra soportado en la Resolución 0825 de 2023 de Corpocaldas, *"Por medio de la cual se adoptan las determinantes ambientales para el ordenamiento territorial en los municipios del departamento de Caldas"* (consulte el documento general)

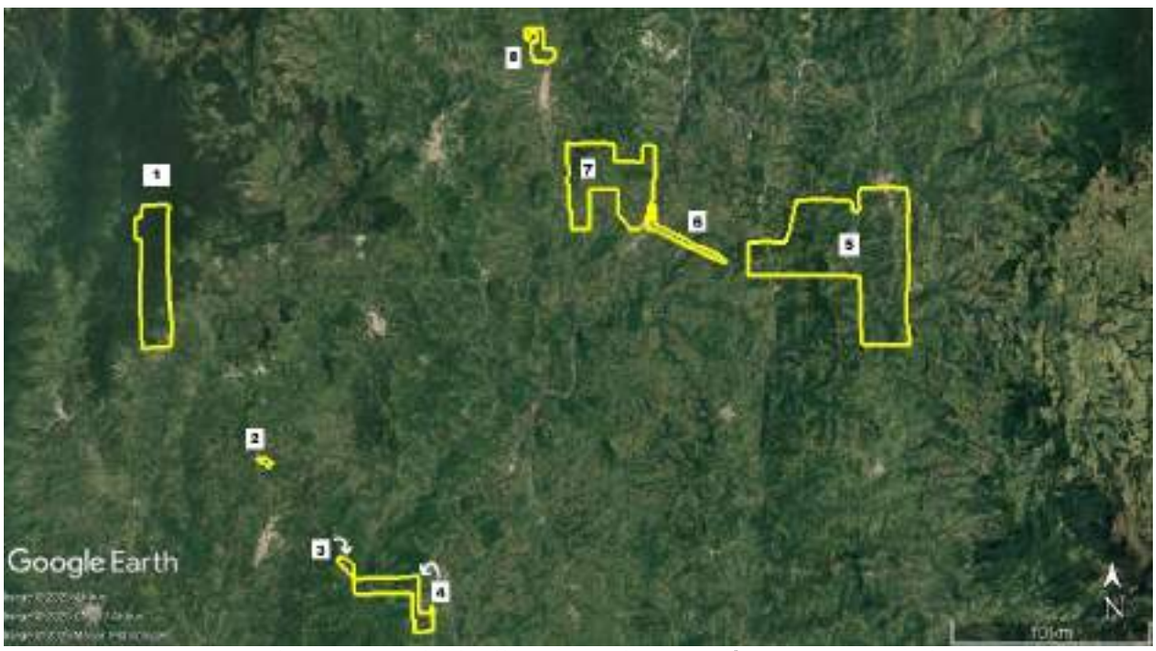
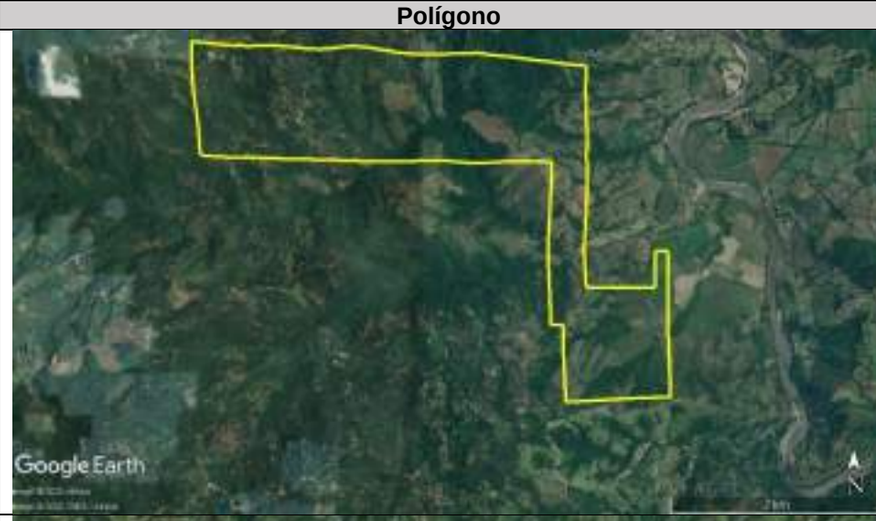
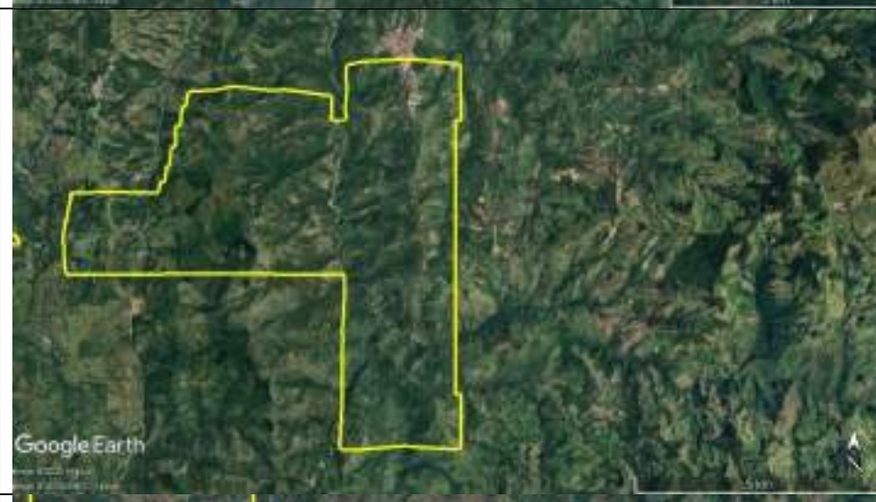


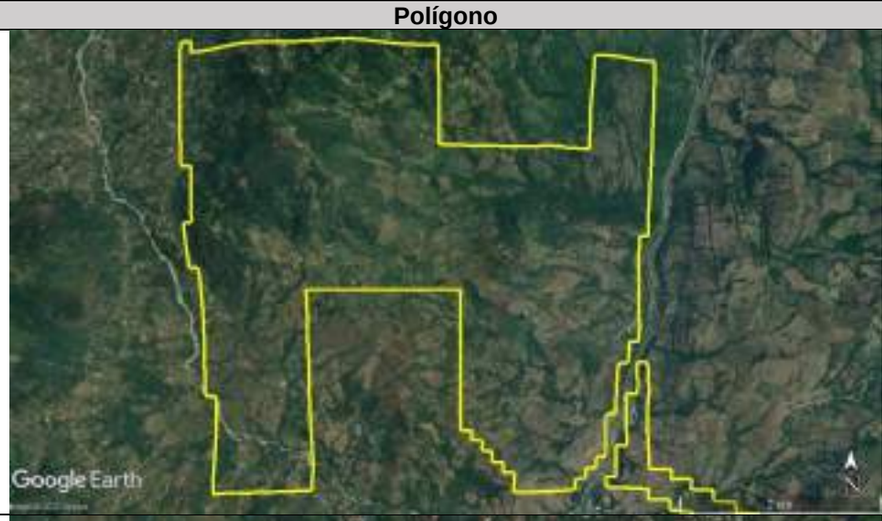
Figura 1. Imagen satelital Google Earth del polígono de la solicitud

En la ***Figura 1*** se presentan las imágenes satelitales de los polígonos que conforman la solicitud. Para mostrar de manera efectiva los elementos de interés, los 8 polígonos se enumeran según lo indicado en la siguiente tabla:

Tabla 1. Numeración polígonos de la solicitud

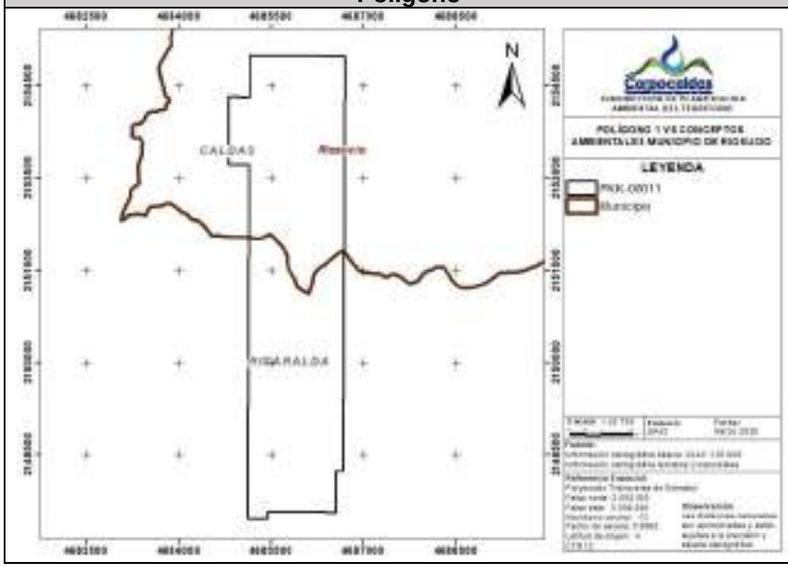
Número	Polígono
1	
2	
3	

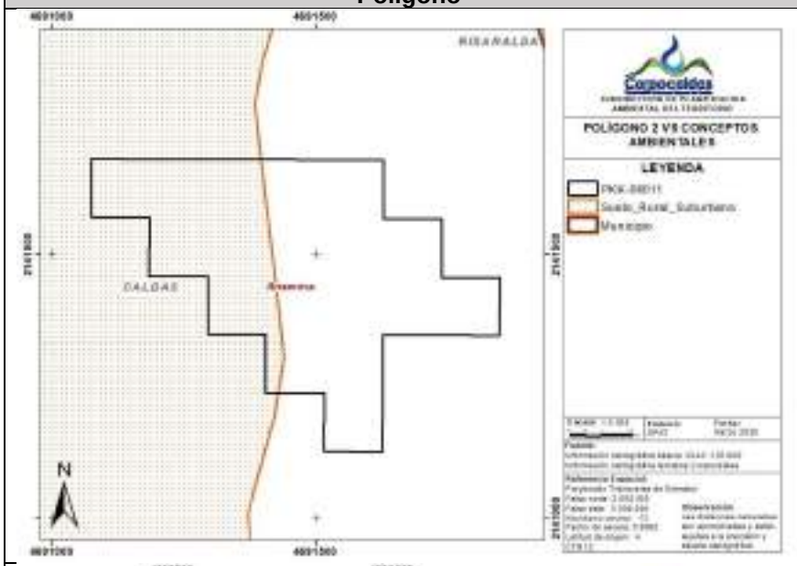
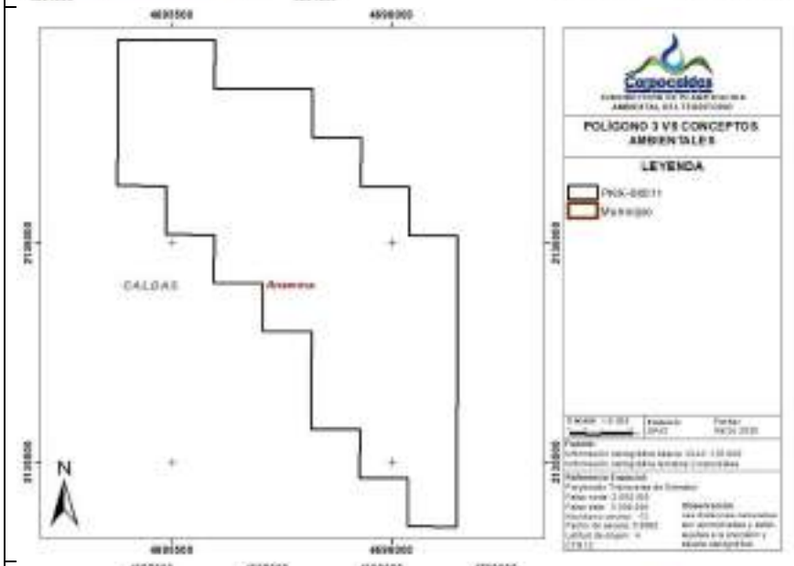
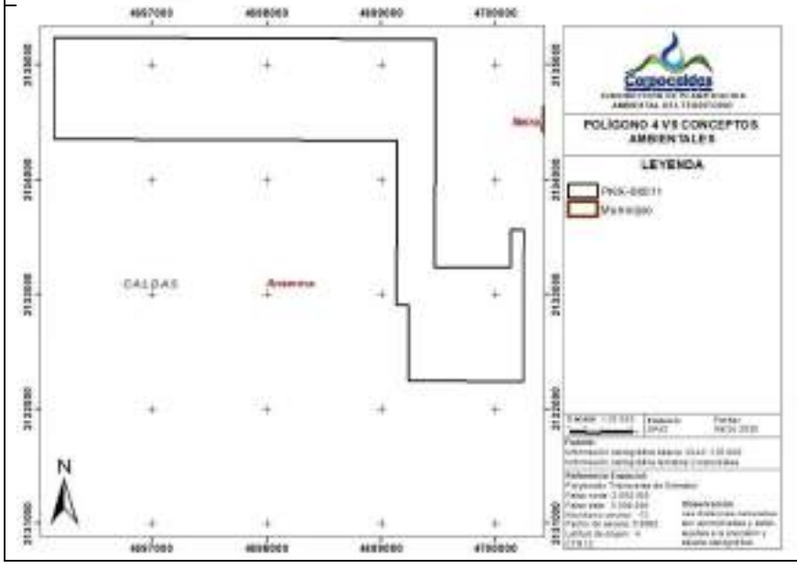
Número	Polígono
4	
5	
6	

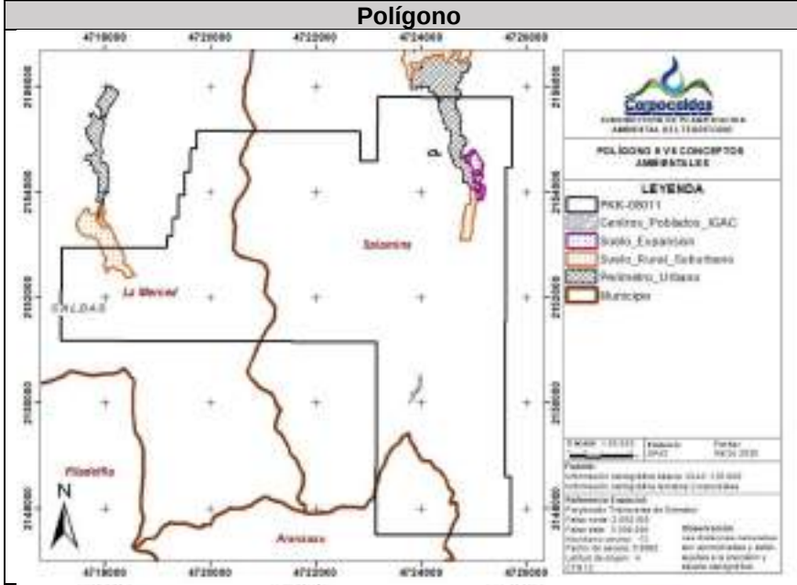
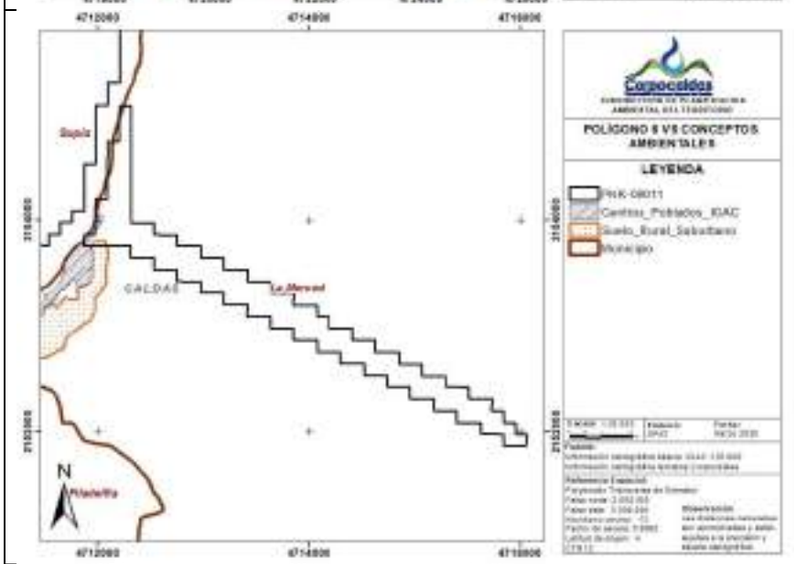
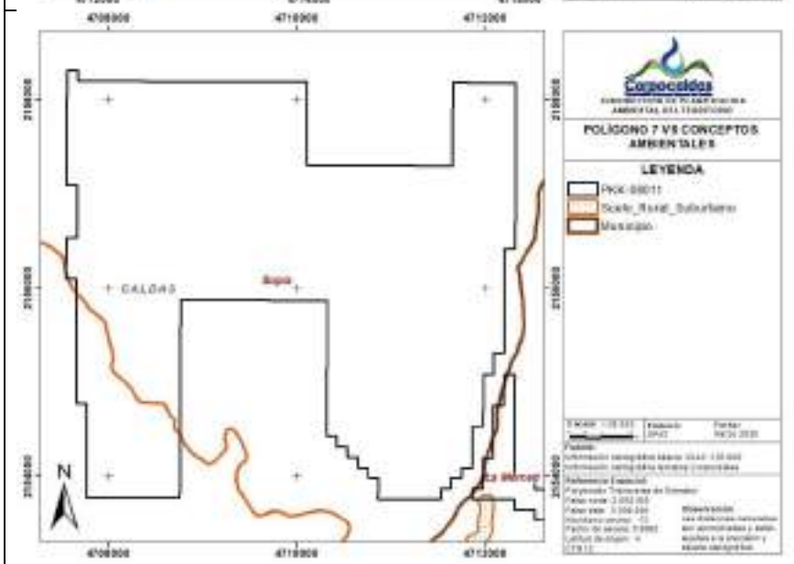
Número	Polígono
7	
8	

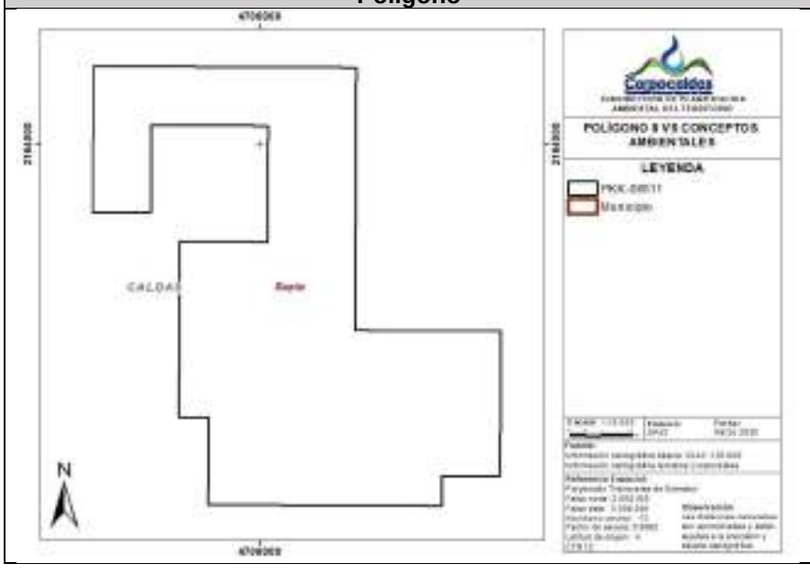
En la ***Tabla 2*** se muestra la clasificación del suelo municipal de referencia Corpocaldas para cada uno de los polígonos de interés. Cabe resaltar que esta clasificación se deberá corroborar con Concepto de uso del suelo y/o de norma urbanística de la Autoridad de Planeación Municipal, como entidad competente en la materia.

Tabla 2. Clasificación del suelo municipal de referencia

Polígono	Clasificación del suelo
	**<u>Polígono 1:</u>** Suelo rural municipio de Riosucio. Polígono compartido con el departamento de Risaralda.

Polígono	Clasificación del suelo
	**Polígono 2:** Suelo rural y rural suburbano municipio de Anserma
	**Polígono 3:** Suelo rural municipio de Anserma
	**Polígono 4:** Suelo rural municipio de Anserma

Polígono	Clasificación del suelo
	**Polígono 5:** Suelo rural y rural suburbano del municipio de La Merced Suelo rural, rural suburbano, urbano, suelo de expansión, perímetro urbano y centro poblado del municipio de Salamina. Suelo rural municipio de Aranzazu
	**Polígono 6:** Suelo rural, rural suburbano y centro poblado del municipio de La Merced
	**Polígono 7:** Suelo rural del municipio de Supía

Polígono	Clasificación del suelo
	**Polígono 8:** Suelo rural del municipio de Supía

El Polígono 1 se encuentra ubicado parte en el departamento de **Risaralda** y parte en el departamento de Caldas. Respecto a este tema se resalta que de acuerdo con la circular de Minambiente SG - 40002023E4000013 se indica que *"en el evento en que el área total de la propuesta se encuentre en competencia de más de una autoridad ambiental regional, la solicitud deberá presentarse a cada una de ellas, quienes se pronunciarán respecto de las áreas de su jurisdicción. (…)".* En ese sentido, la presente respuesta corresponde solo al área en jurisdicción de Corpocaldas y el usuario deberá realizar la correspondiente solicitud para el área del departamento de **Risaralda** con la Autoridad Ambiental **CARDER.**

De acuerdo con la verificación cartográfica, normativa y documental, se da alcance a la solicitud, considerando las áreas de la Estructura Ecológica superpuestas con el polígono solicitado, las cuales se presentan en las ***Figura 2Figura 3Figura 4Figura 5Figura 6Figura 7Figura 8***.

a) Áreas de la Reserva Forestal Central de Ley Segunda, que se superponen con los polígonos solicitados

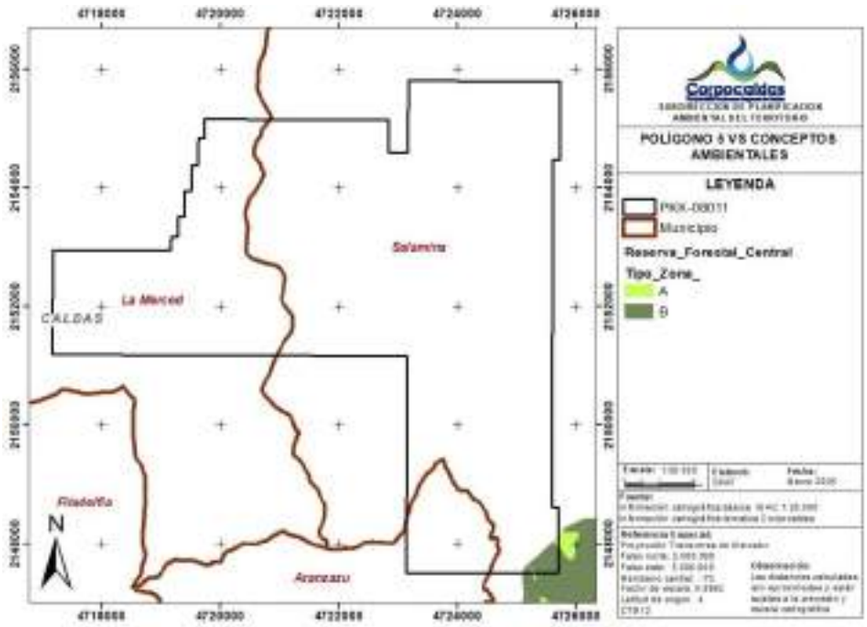
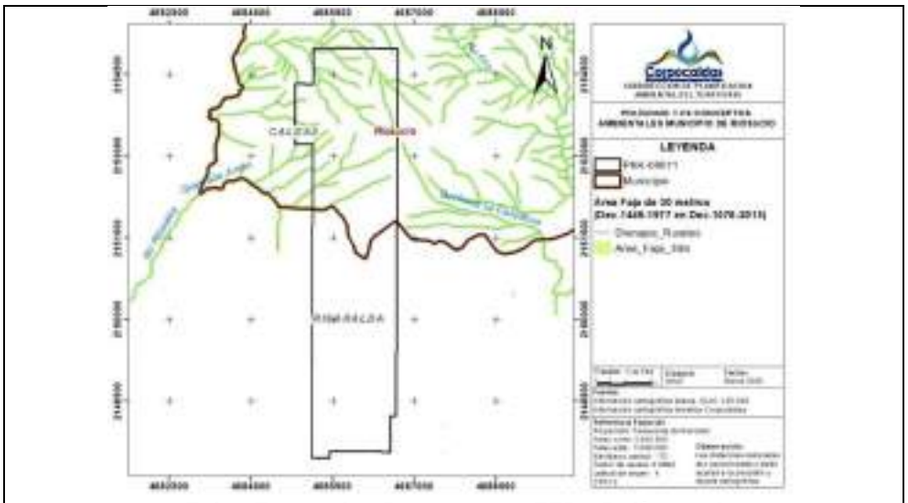
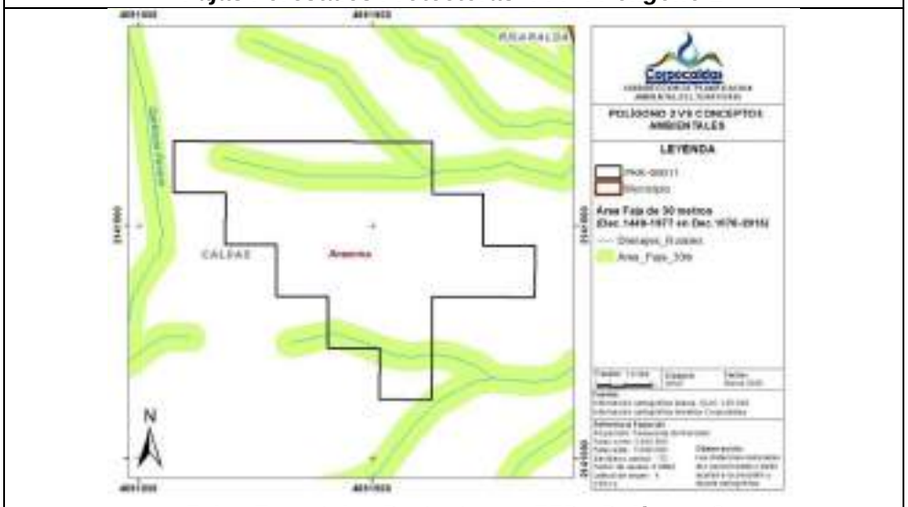


Figura 2. Áreas de la Reserva Forestal Central de Ley Segunda, que se superponen con el Polígono 5

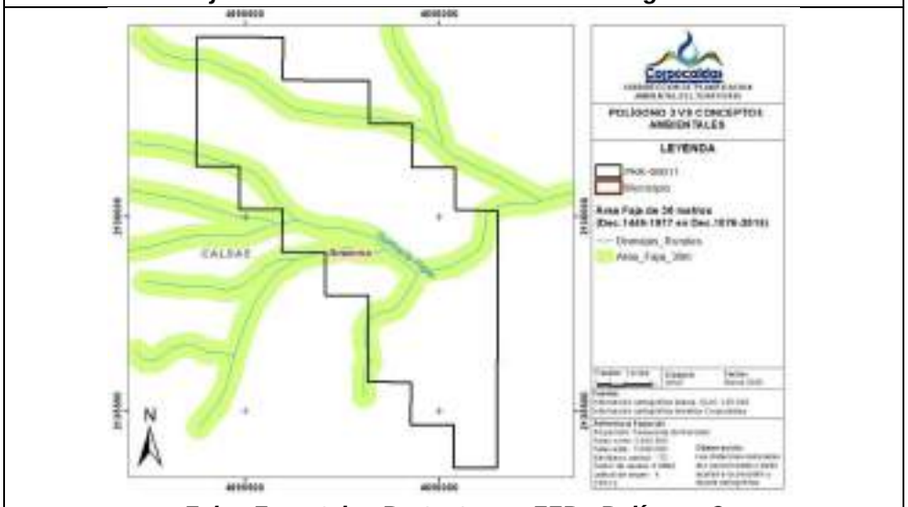
b) Áreas y Fajas Forestales Protectoras (FFP) de nacimientos de agua y cauces en suelo rural, que se superponen con los polígonos solicitados.



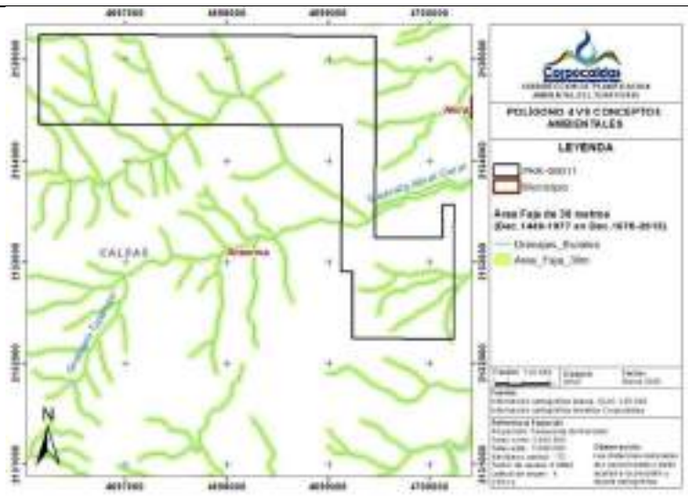
Fajas Forestales Protectoras -FFP-. Polígono 1



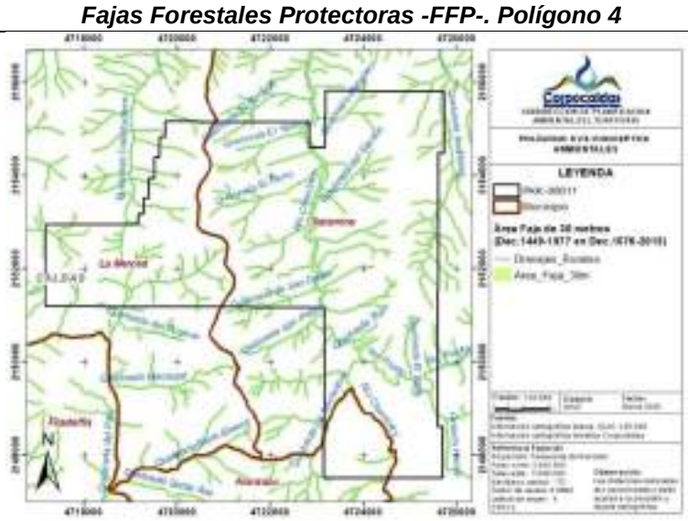
Fajas Forestales Protectoras -FFP-. Polígono 2



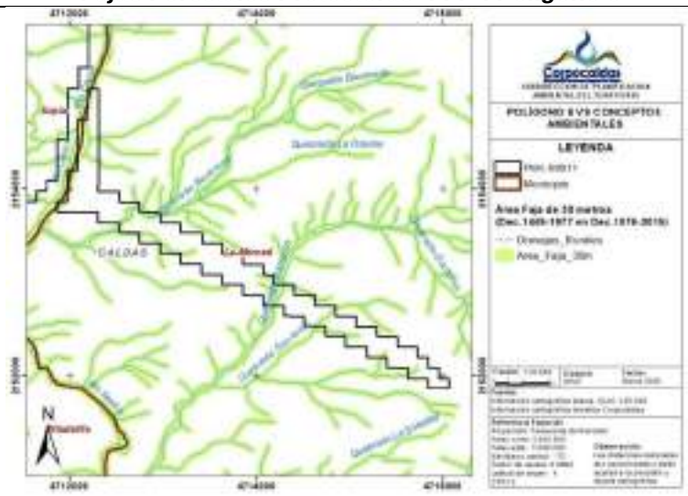
Fajas Forestales Protectoras -FFP-. Polígono 3



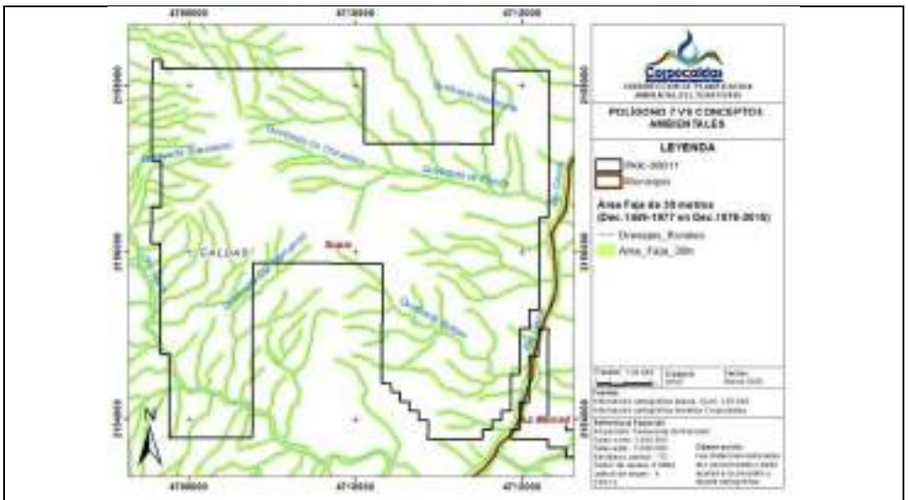
Fajas Forestales Protectoras -FFP-. Polígono 4



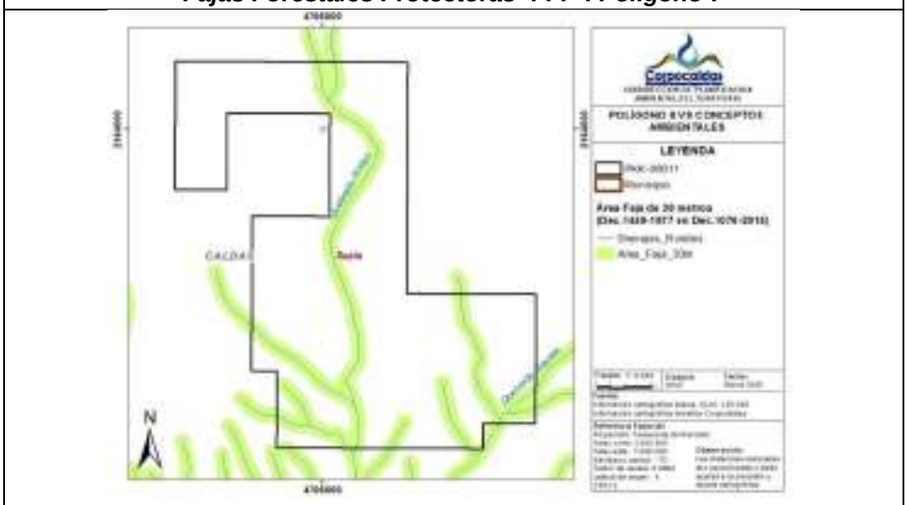
Fajas Forestales Protectoras -FFP-. Polígono 5



Fajas Forestales Protectoras -FFP-. Polígono 6



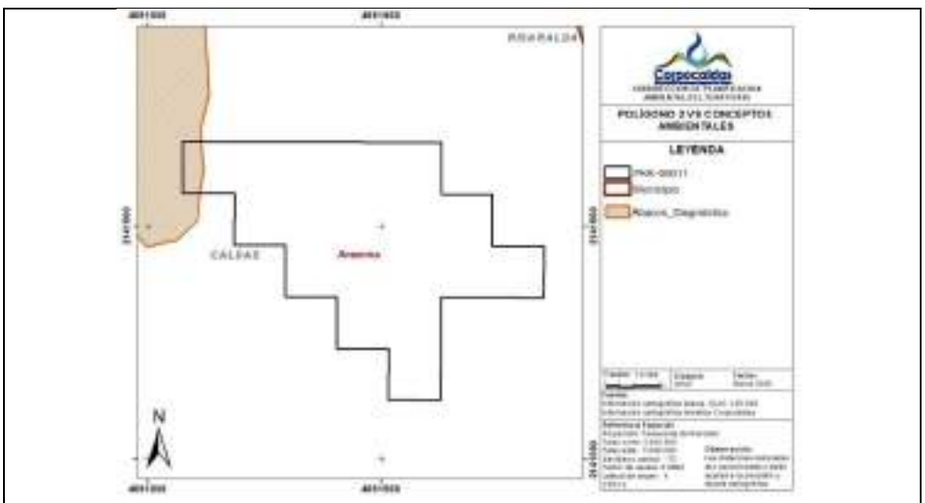
Fajas Forestales Protectoras -FFP-. Polígono 7



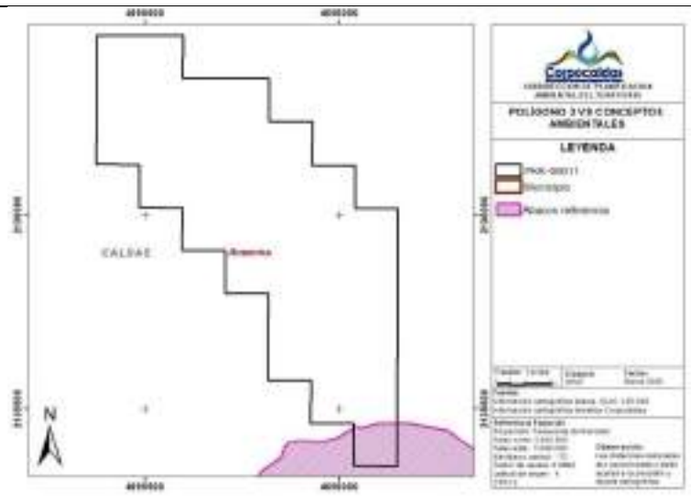
Fajas Forestales Protectoras -FFP-. Polígono 8

Figura 3. Áreas y Fajas Forestales Protectoras (FFP) de nacimientos de agua y cauces en suelo rural, que se superponen con los polígonos solicitados.

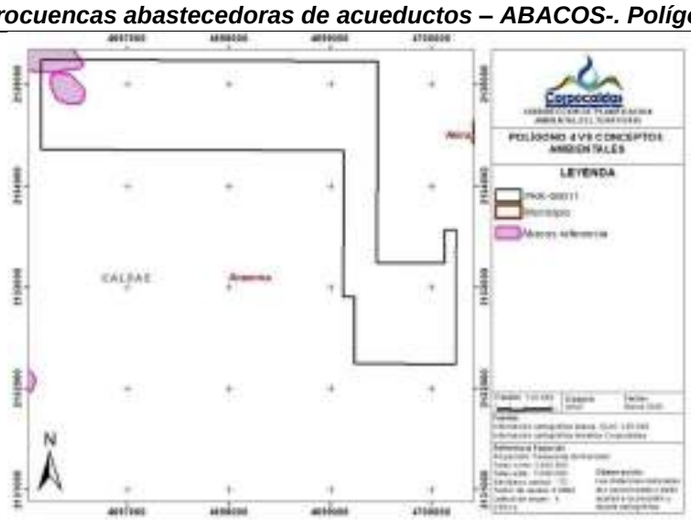
c) Microcuencas abastecedoras de acueductos que se superponen con los polígonos solicitados.



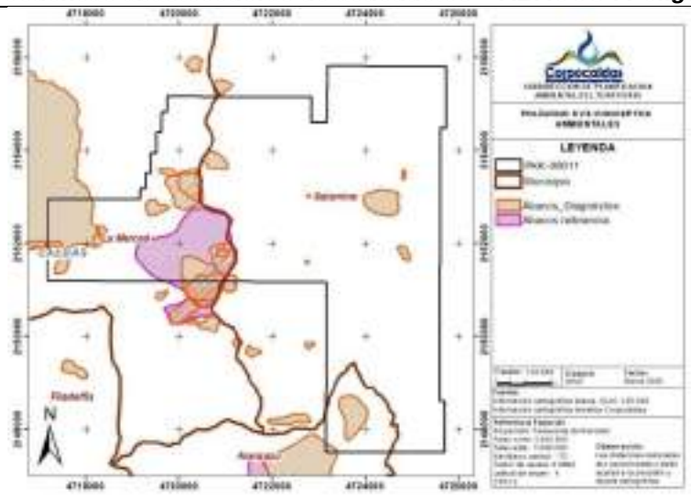
Microcuencas abastecedoras de acueductos –ABACOS-. Polígono 2



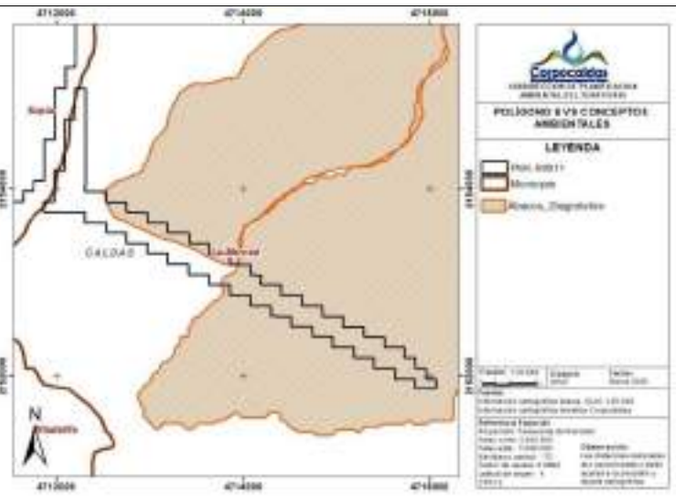
Microcuencas abastecedoras de acueductos – ABACOS-. Polígono 3



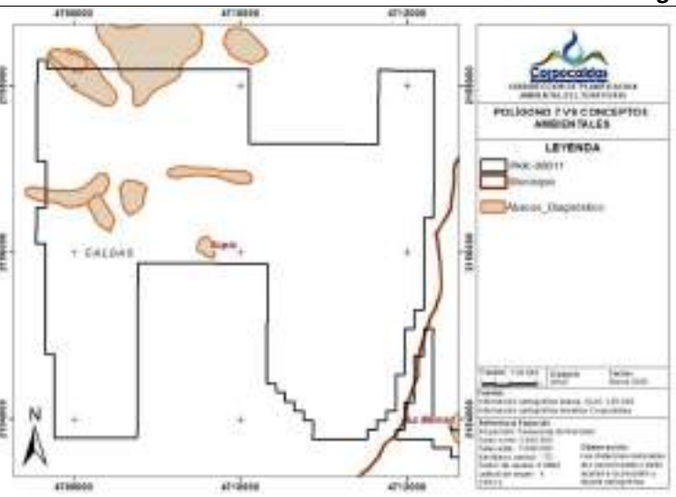
Microcuencas abastecedoras de acueductos – ABACOS-. Polígono 4



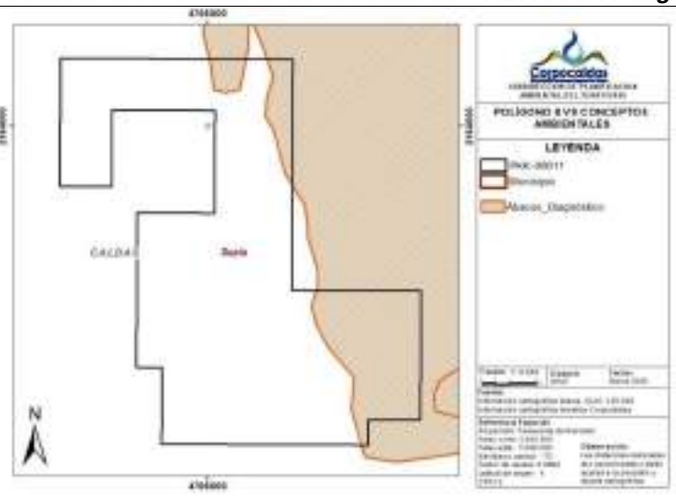
Microcuencas abastecedoras de acueductos – ABACOS-. Polígono 5



Microcuencas abastecedoras de acueductos – ABACOS-. Polígono 6



Microcuencas abastecedoras de acueductos – ABACOS-. Polígono 7



Microcuencas abastecedoras de acueductos – ABACOS-. Polígono 8

Figura 4. Áreas Abastecedoras de Acueductos para Consumo Humano -ABACOS- o Microcuencas abastecedoras de acueductos, que se superponen con los polígonos solicitados

d) Áreas con Clases agrológicas VIII que se superponen con los polígonos solicitados

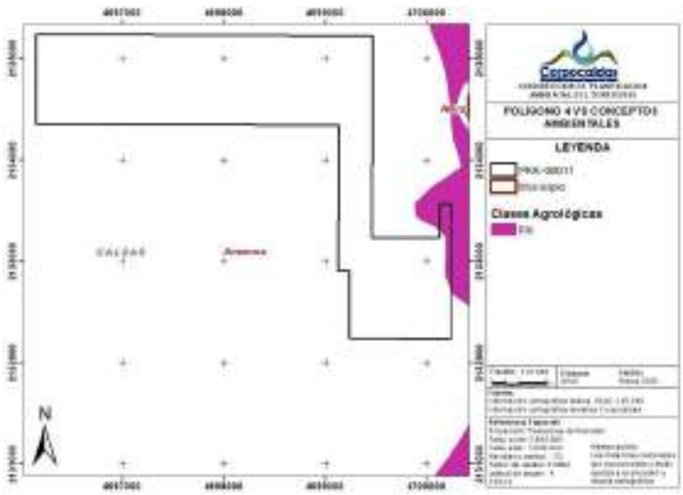
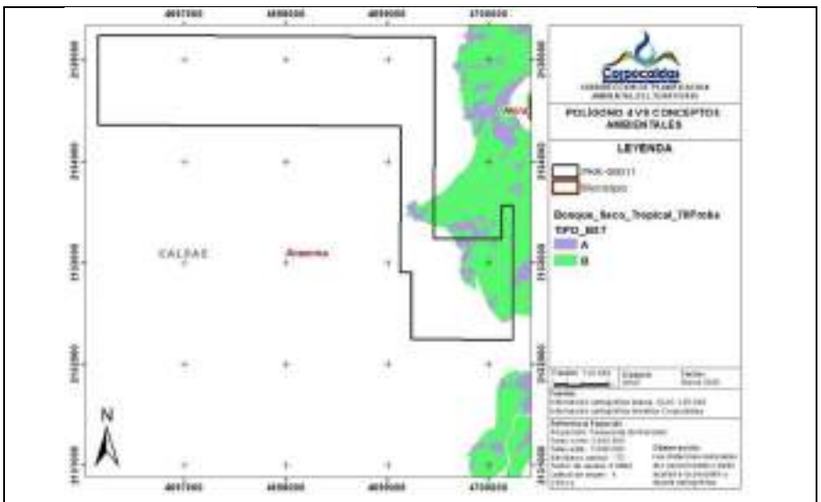
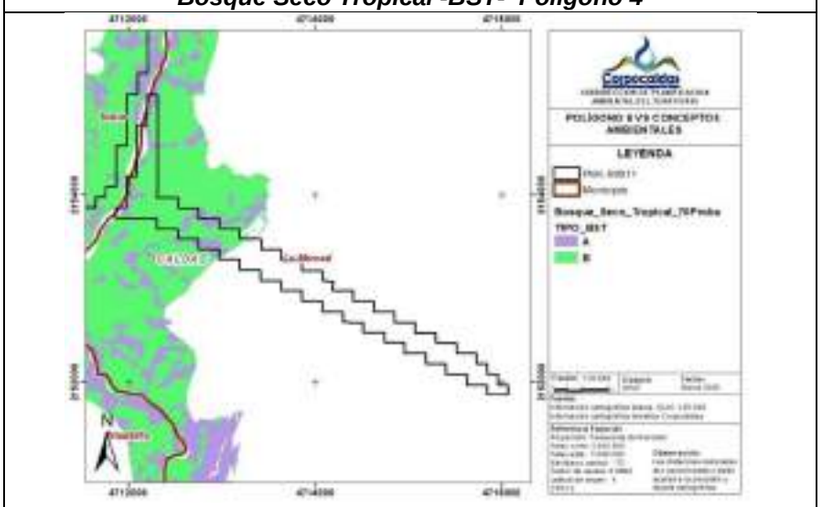


Figura 5. Áreas con Clases agrológicas VIII, que se superponen con el Polígono 4

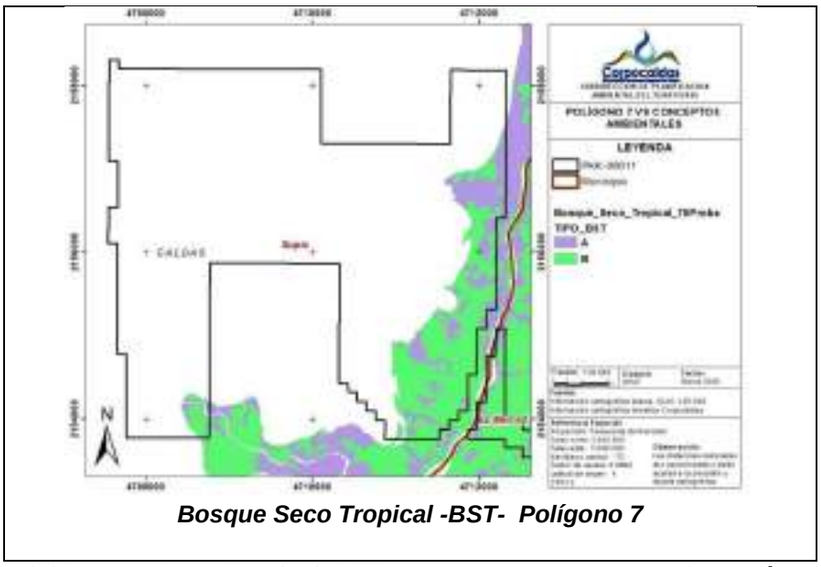
e) Áreas del Bosque Seco Tropical -BST- que se superponen con los polígonos solicitados.



Bosque Seco Tropical -BST- Polígono 4



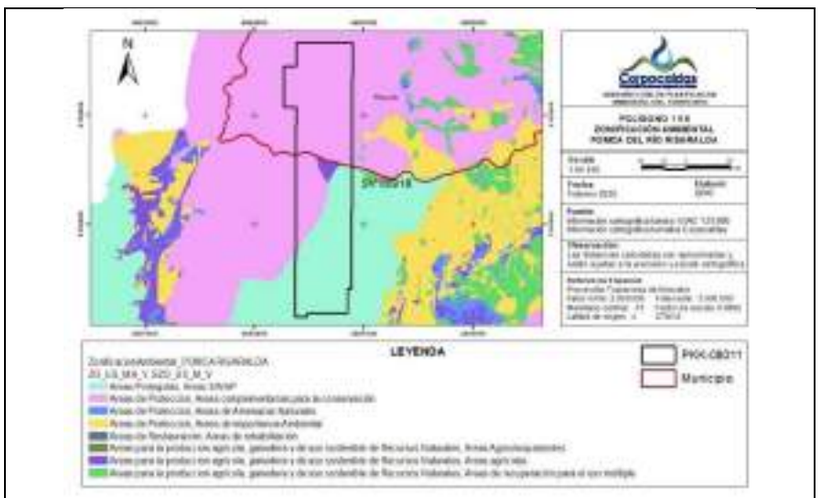
Bosque Seco Tropical -BST- Polígono 6



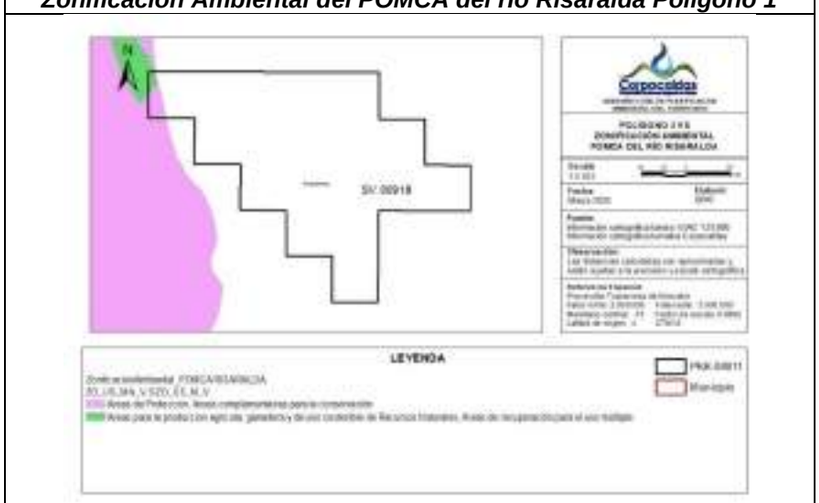
Bosque Seco Tropical -BST- Polígono 7

Figura 6. Áreas del Bosque Seco Tropical -BST-, que se superponen con los polígonos solicitados.

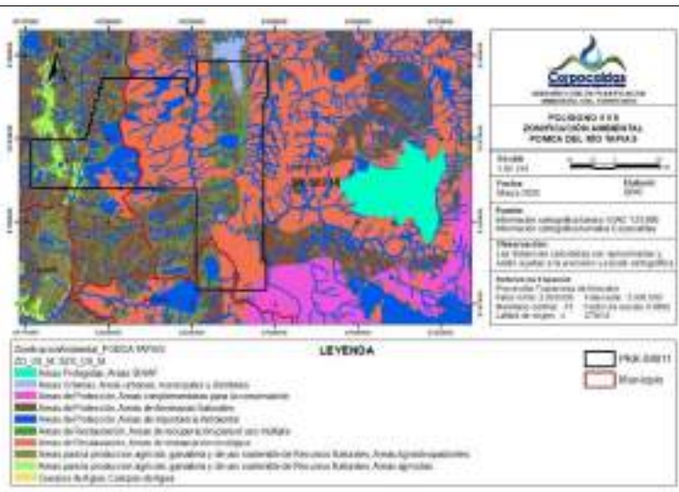
f) Áreas de la zonificación ambiental de los Planes de Ordenación y manejo de Cuencas Hidrográficas -POMCAS-, que se superponen con los polígonos solicitados



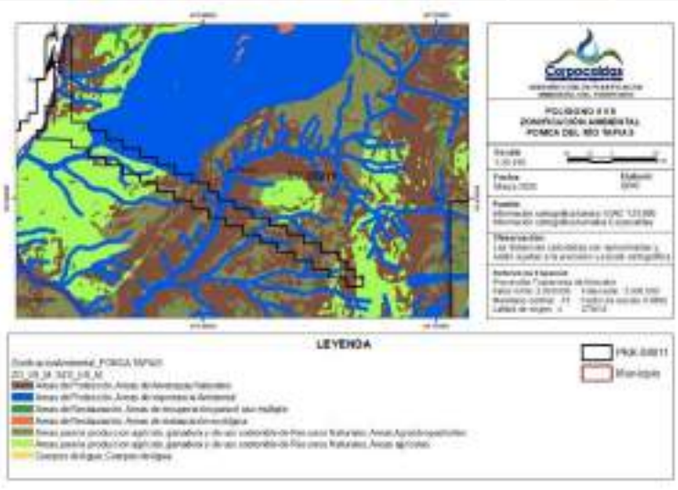
Zonificación Ambiental del POMCA del río Risaralda Polígono 1



Zonificación Ambiental del POMCA del río Risaralda Polígono 2



Zonificación Ambiental del POMCA del río Tapias Polígono 5



Zonificación Ambiental del POMCA del río Tapias Polígono 6

Figura 7. Áreas de la zonificación ambiental POMCAS, que se superponen con los polígonos solicitados

g) Áreas Importantes para la Conservación de Aves y la Biodiversidad – AICAS-, que se superponen con los polígonos solicitados



Figura 8. Áreas Importantes para la Conservación de Aves y la Biodiversidad – AICAS, que se superponen con el Polígono 1

Pregunta 1
"*si el proyecto se superpone o no con alguno de los ecosistemas a que se refieren los subtítulos b) y c) del capítulo II.3.3. de la sentencia proferida por el Consejo de Estado dentro de la Acción Popular No. 250002341000-2013-02459-01, aclarada y adicionada mediante providencia de fecha 29 de septiembre de 2022*".

Subtítulo B: "Ecosistemas del SINAP"
- *Del sistema de Parques Nacionales Naturales*
- *De los Parques Naturales Regionales*
- *De las Reservas Forestales Protectoras*
- *De los Distritos de Manejo Integrado*
- *De los Distritos de Conservación de Suelo*
- *De las Áreas de Recreación*
- *De las Reservas Naturales de las Sociedad Civil*

Subtítulo C: "De las áreas de conservación in situ de origen legal"
- *De las Reservas forestales de la Ley 2da de 1959*
- *Los humedales RAMSAR y humedales no RAMSAR*
- *De los páramos*
- *De los arrecifes de coral, los pastos marinos y manglares*
- *De las reservas temporales excluibles de la minería*
- *Las zonas compatibles con las explotaciones mineras en la Sabana de Bogotá*

Se concluye según la Figura 2, que el Polígono 5 de interés **sí** se superpone específicamente con los ecosistemas de que tratan los subtítulos b) y c) del capítulo II.3.3 de la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Radicación: 25000234100020130245901.

El área que se superpone con el Polígono 5 de la consulta es: ***Reserva Forestal Central de Ley 2da de 1959***

Pregunta 2
"*si tal territorio se encuentra zonificado*".

Sí se encuentra zonificado.

Pregunta 3
"*si las actividades mineras están permitidas en el instrumento de zonificación*"

De acuerdo con los soportes técnicos y normativos se tiene que:

Reserva forestal central-RFC de Ley 2da de 1959

El área y coordenadas objeto de consulta está dentro la Reserva forestal central de Ley 2da de 1959; en este sentido, se debe observar la normativa aplicable al respecto (Ley 2da de 1959 y Resoluciones 1922-2013, 1527-2012, 1274-2021 y 1110-2022) así como el código minero (Ley 685 de 2001).

Todo cambio temporal o definitivo que se pretenda realizar en la RFC, es sujeto de sustracción, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 110-2022 de Minambiente. De acuerdo con esta normativa, para desarrollar usos mineros en áreas de Reserva Forestal Central se debe solicitar la sustracción del área ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –Minambiente-, según el procedimiento indicado para ello.

Es importante mencionar que "*Las autoridades competentes de orden nacional, regional y local, así como los actores que intervengan al interior de la Reserva Forestal deberán acatar las*

disposiciones generadas en la Resolución 1922 de 2013 de Minambiente*, de conformidad con sus funciones y competencias establecidas en el ordenamiento jurídico*".

Para consultar cómo se realizan los procesos de sustracción de RFC ante Minambiente, se deberá consultar la Resolución 110-2022 de esta entidad, la que adicione, modifique o sustituya, así como su página web oficial.

Acorde con la Resolución 0825 de 2023 de Corpocaldas, *"Por medio de la cual se adoptan las determinantes ambientales para el ordenamiento territorial en los municipios del departamento de Caldas",* la ficha detallada de esta área se encuentra disponible en la página web oficial de la Corporación aquí.

Pregunta 4
El mapa, salida gráfica con el resultado del análisis de información ambiental sobre el polígono de interés, deberá ser entregado en el sistema de referencia indicado en el numeral i de la Circular de Minambiente SG - 40002023E4000013 (*coordenadas geográficas referido al sistema de referencia MAGNA SIRGAS, origen único nacional, en el marco de las Resoluciones 471 de 2020 y 371 de 2021, modificadas por la Resolución 197 de 2022 o cualquiera que las reemplace, sustituya o modifique*).

Se presentan las capas relacionadas con los ecosistemas de que trata el subtítulo c) del capítulo II.3.3 de la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Radicación: 25000234100020130245901 de la Figura 2, en formato shapefile y en el sistema de referencia requerido.

Notas
En caso de que el área total de la propuesta o parte de ella se encuentre en un área que está en proceso de declaratoria en el marco de la Resolución 1125 de 2015, esto deberá manifestarse en la certificación, aclarando la etapa en la cual se encuentra el trámite.

Es de anotar, que los polígonos 6 y 7 del área solicitada se encuentran en área de influencia de la cuenca del río Cauca, sobre el cual se tiene la Sentencia T 038 de 2019, "Río Cauca como Sujeto de Derechos", por lo cual se recomienda realizar la respectiva consulta sobre la intervención o actividad al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como formulador del plan de acción sobre la citada sentencia.

OBSERVACIONES GENERALES

El área objeto de consulta se superpone con Áreas-Fajas Forestales Protectoras de nacimientos de agua y cauces en suelo rural, Áreas Abastecedoras de Acueductos para Consumo Humano-ABACOS o Microcuencas abastecedoras de acueductos, Bosque Seco Tropical, Áreas de la zonificación ambiental de POMCAS, Áreas Importantes para la Conservación de Aves y la Biodiversidad – AICAS. Igualmente, de acuerdo con la norma nacional, se recomienda tener en cuenta las Áreas Forestales Protectoras de pendientes. Las anteriores áreas hacen parte de la Estructura ecológica principal o complementaria adoptada mediante la Resolución 0825 de 2023 de Corpocaldas "*Por medio de la cual se adoptan las determinantes ambientales para el ordenamiento territorial en los municipios del departamento de Caldas*".

En la tabla que se presenta a continuación, se enuncian las otras áreas que se superponen con los polígonos solicitados, y en los enlaces de consulta relacionados los usuarios podrán consultar los lineamientos de uso y/o manejo para cada una de estas áreas.

Tabla 3. Áreas de la estructura ecológica que se superponen con el polígono de interés

Área de la Estructura ecológica	Enlace para consulta de Ficha Departamental o Detallada, anexa a Resolución 0825 de 2023
Áreas y Fajas forestales protectoras de nacimientos de agua y cauces en suelo rural (Ver Figura 3)	Ver aquí
Áreas Abastecedoras de Acueductos para Consumo Humano-ABACOS o Microcuencas abastecedoras de acueductos (Ver Figura 4)	Ver aquí
Bosque Seco Tropical-BST (Ver Figura 6)	Ver aquí
Áreas Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica-POMCA: Río Risaralda y Río Tapias y otros directos al Cauca (ver Figura 7)	Ver aquí
Áreas forestales protectoras de pendientes	Ver aquí
Áreas Importantes para la Conservación de Aves y la Biodiversidad – AICAS (Ver Figura 8)	Ver aquí

Vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas

El área objeto de consulta (polígono 4) se superpone con la categoría de Zonificación baja por vulnerabilidad a la contaminación del acuífero del Santágueda-Km41 (Ver Figura 9), por lo que se recomienda tener en cuenta el manejo aplicable según el Anexo 3 de la Resolución 0825 de 2023 de Corpocaldas, de acuerdo con el municipio pertinente aquí.

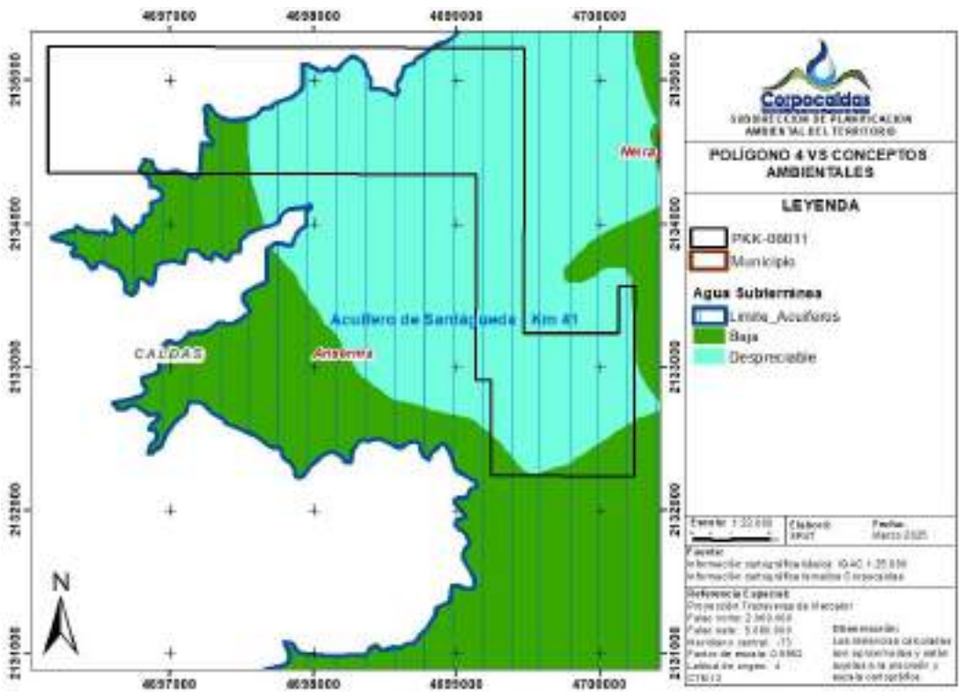


Figura 9. Áreas de la Zonificación de vulnerabilidad a la contaminación del acuífero Santágueda Km-41, que se superponen con el Polígono 4

Clases agrológicas

El área objeto de consulta (polígono 4) se superpone con la Clase Agrológica III (Ver Figura 10). De acuerdo con la Ley 388 de 1997 se establece que los suelos con clases agrológicas I, II y III hacen parte de los suelos de protección como áreas para la producción agrícola y ganadera. La Procuraduría General de la Nación a través de la Directiva 04 de 2020 se pronunció en esta materia, enfatizando en la protección especial del suelo rural agropecuario.

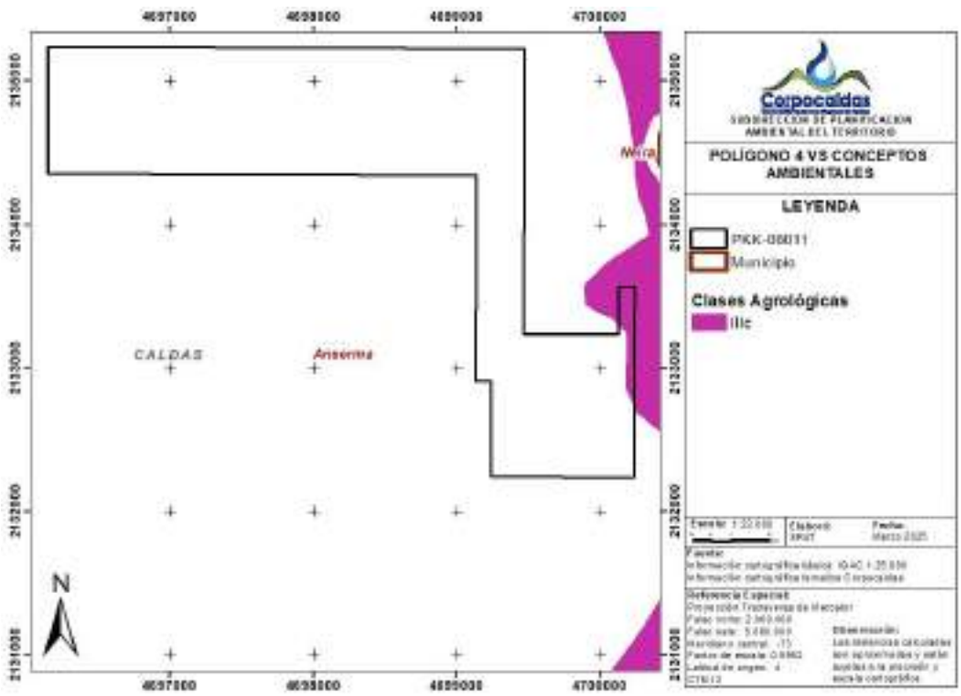
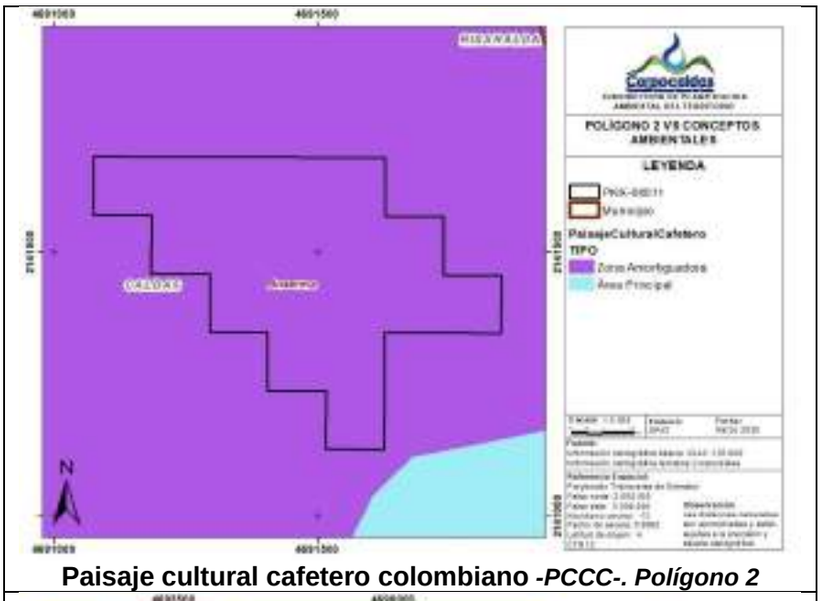


Figura 10. Áreas en clases agrológicas III que se superponen con el Polígono 4

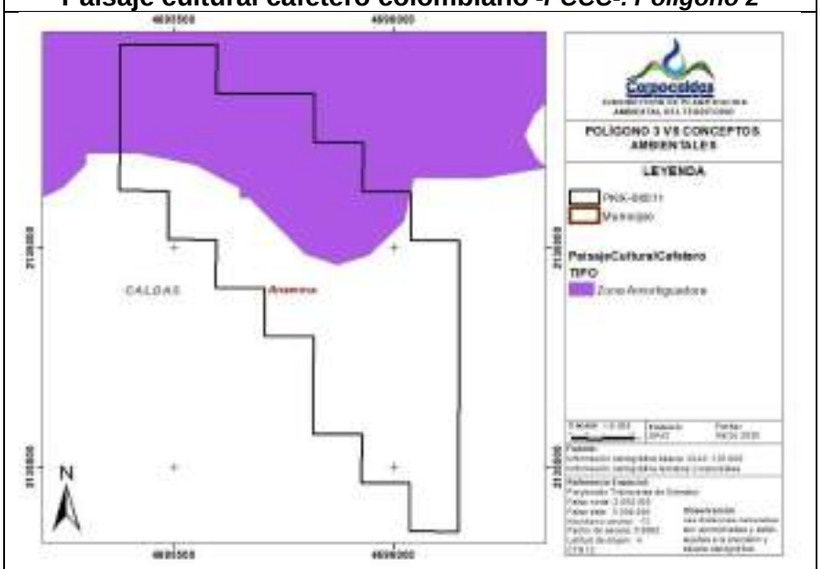
Paisaje Cultural Cafetero Colombiano-PCCC

El área objeto de consulta (polígonos 2,3,5 y 8) se superpone con el Paisaje Cultural Cafetero Colombiano-PCCC (Ver Figura 11), el cual fue Declarado el 25 de junio de 2011 a través de la Decisión 35 COM 8B.43 del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad; asimismo, por el Gobierno Colombiano mediante la Resolución 2079 de 2011 y Ley 2245 de 2022 como Patrimonio Cultural de la Nación, por lo que se recomienda tener en cuenta al PCCC (con sus actos administrativos y Plan de Manejo). Corpocaldas hace parte de la Comisión Intersectorial del PCCC, creada por Ley 1913 de 2018 que tiene como objeto "*Coordinar y promover programas y actividades que se desarrollen en las zonas del PCCC y se fortalezcan las estrategias y criterios que la UNESCO definió para inscribirlo en la Lista de patrimonio mundial*". Para mayor detalle, consultar de los documentos relacionados, en la página web oficial correspondiente http://paisajeculturalcafetero.org.co.

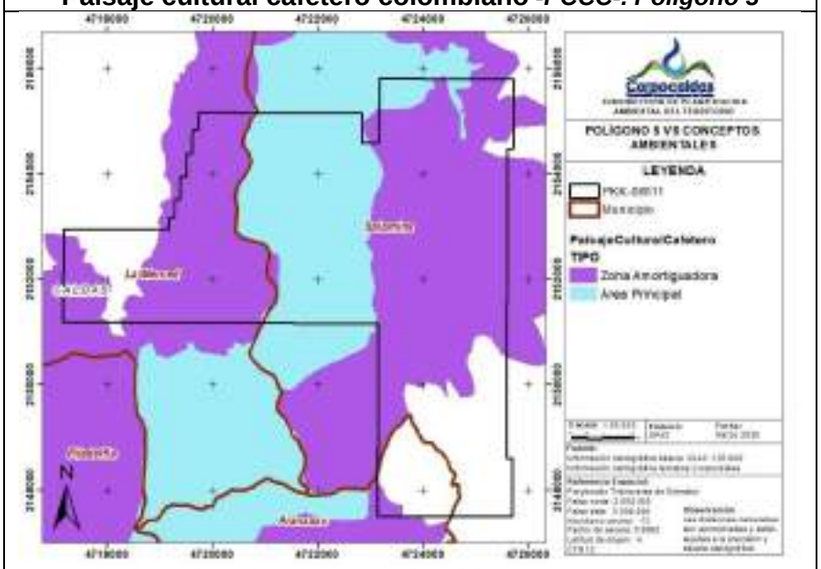
Por el tipo de actividades que se pretenden realizar en estas áreas, se recomienda elevar la consulta ante el Ministerio de Cultura.



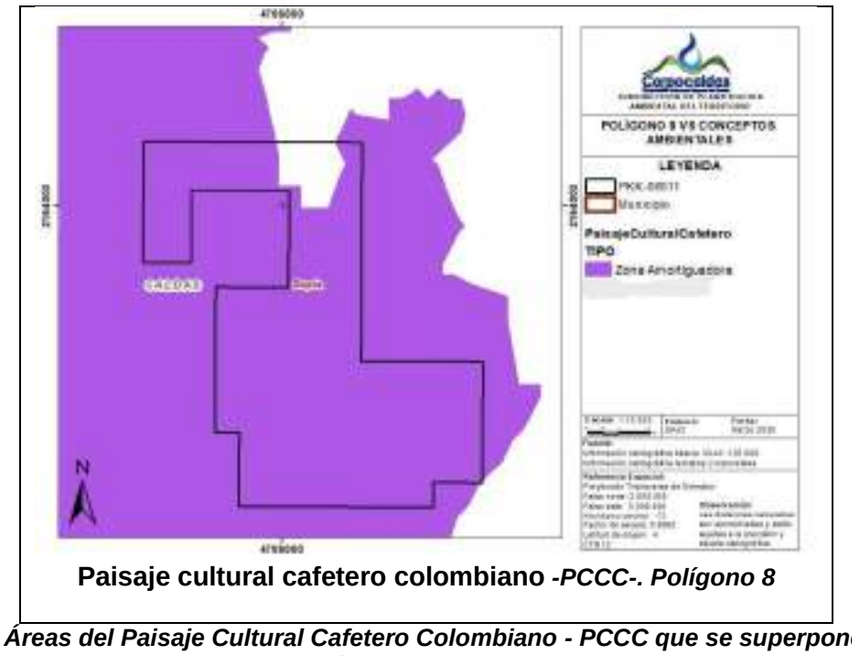
Paisaje cultural cafetero colombiano *-PCCC-. Polígono 2*



Paisaje cultural cafetero colombiano *-PCCC-. Polígono 3*



Paisaje cultural cafetero colombiano *-PCCC-. Polígono 5*



Paisaje cultural cafetero colombiano ***-PCCC-. Polígono 8***

Figura 11. Áreas del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano - PCCC que se superponen con los polígonos solicitados.

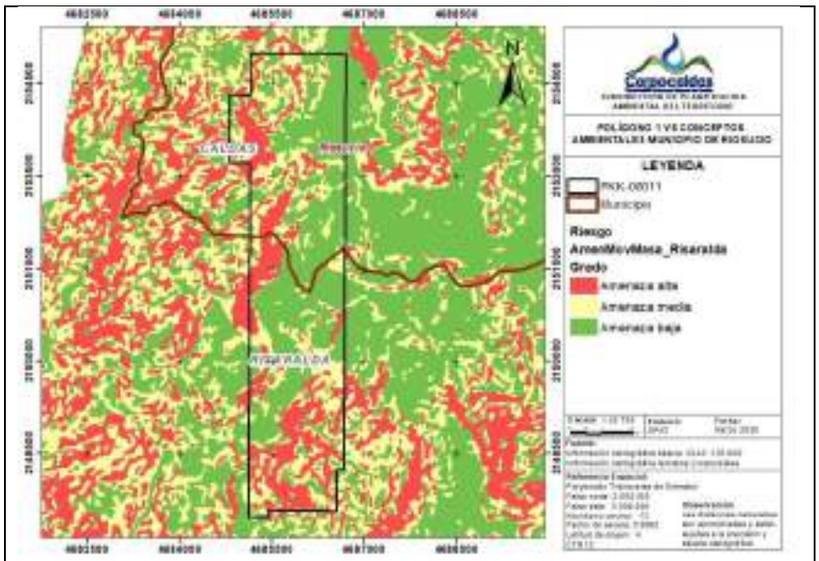
Áreas de la Estructura Ecológica propias del PBOT de Riosucio y de los EOT de Anserma, Salamina, La Merced, Supía, Marmato

Para las áreas de la Estructura Ecológica propias de estos PBOT y EOT aplicables al polígono, así como su manejo particular, se sugiere elevar la consulta a los municipios como administradores de estas áreas.

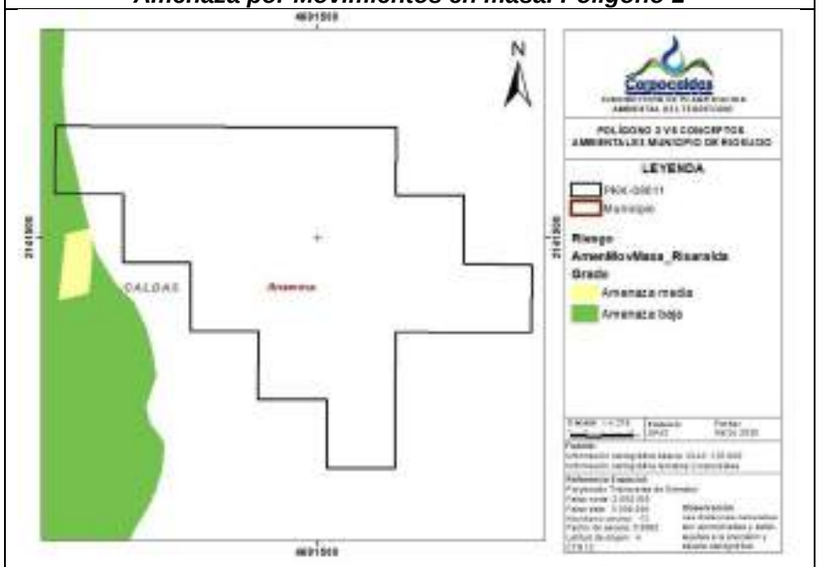
Gestión del riesgo

De acuerdo con los mapas de las Figura 12Figura 13Figura 14Figura 15Figura 16Figura 17Figura 18**,** se observan las diferentes áreas de amenaza por movimiento en masa, avenida torrencial e inundación que se superponen con los polígonos solicitados.

Se recomienda consultar las áreas de amenaza y/o riesgo aplicables al área de interés, directamente en el Portal cartográfico de Corpocaldas y/o en el Municipio respectivo, toda vez que se cuenta con el Componente de riesgo del POMCA del río Risaralda y del río Tapias y otros directos al Cauca aprobados; así mismo, varias entidades territoriales de Caldas han venido adelantando los Estudios básicos de amenazas para incorporación del riesgo en el ordenamiento territorial, acorde con el Decreto Nacional 1807 de 2014, compilado en el Decreto Nacional 1077 de 2015.

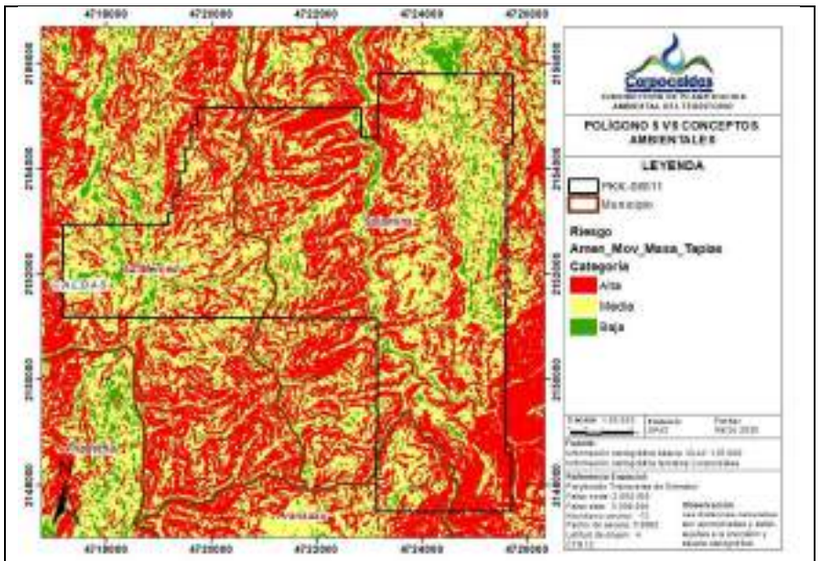


Amenaza por Movimientos en masa. Polígono 1

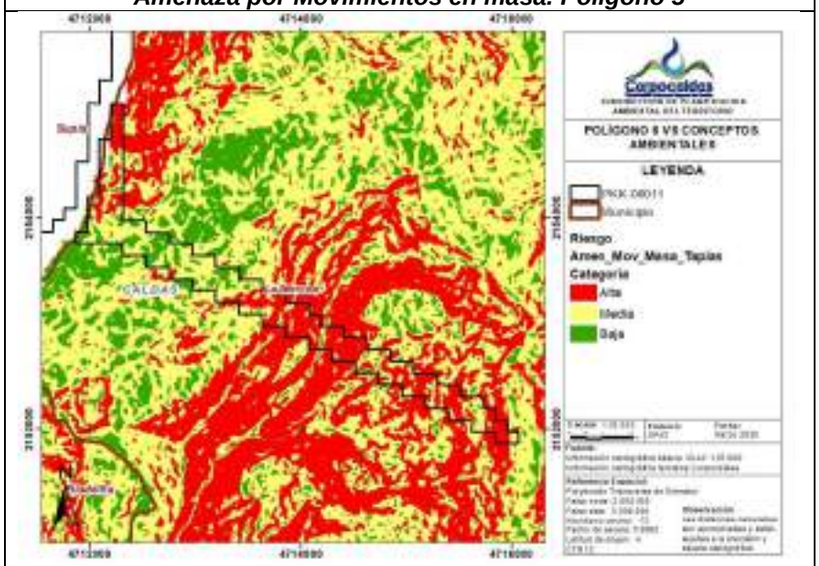


Amenaza por Movimientos en masa. Polígono 2

Figura 12. Áreas de amenaza por Movimiento en Masa que se superponen con los polígonos solicitados. Fuente: POMCA río Risaralda

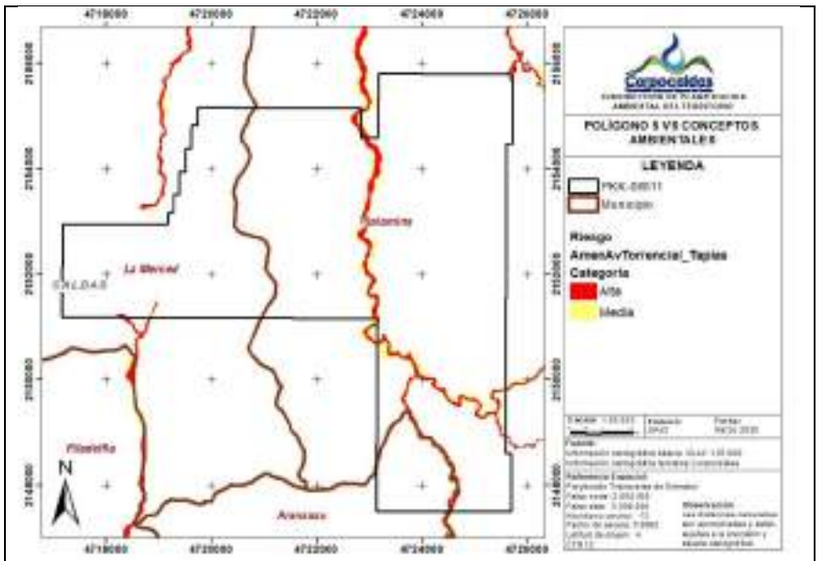


Amenaza por Movimientos en masa. Polígono 5

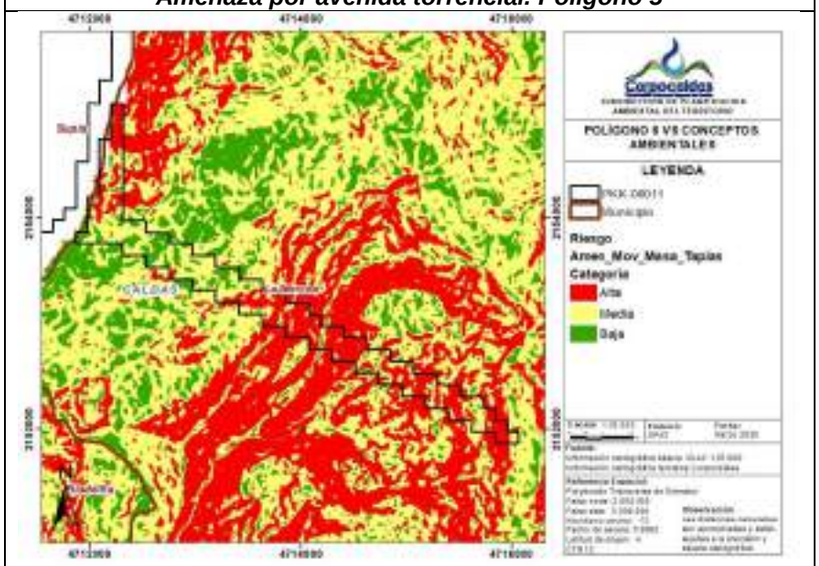


Amenaza por Movimientos en masa. Polígono 6

Figura 13. Áreas de amenaza por Movimiento en Masa que se superponen con los polígonos solicitados. Fuente: POMCA río Tapias y otros directos al Cauca

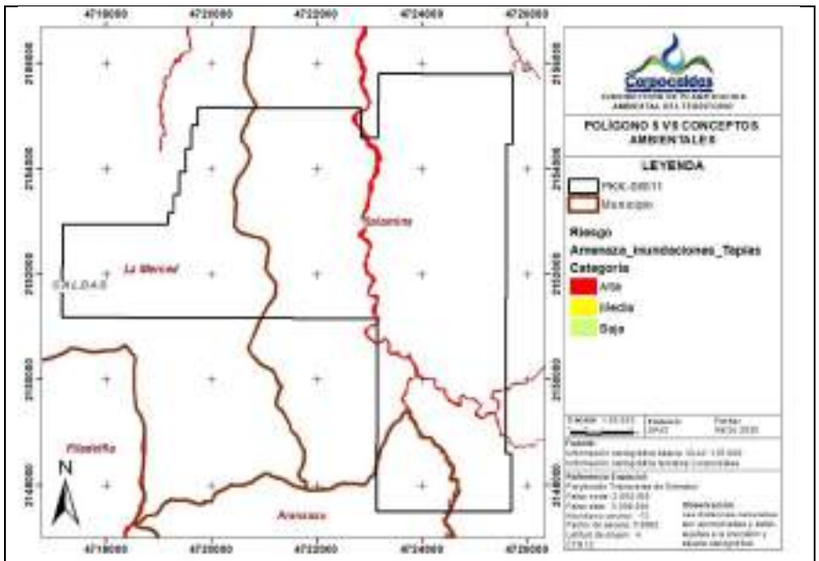


Amenaza por avenida torrencial. Polígono 5

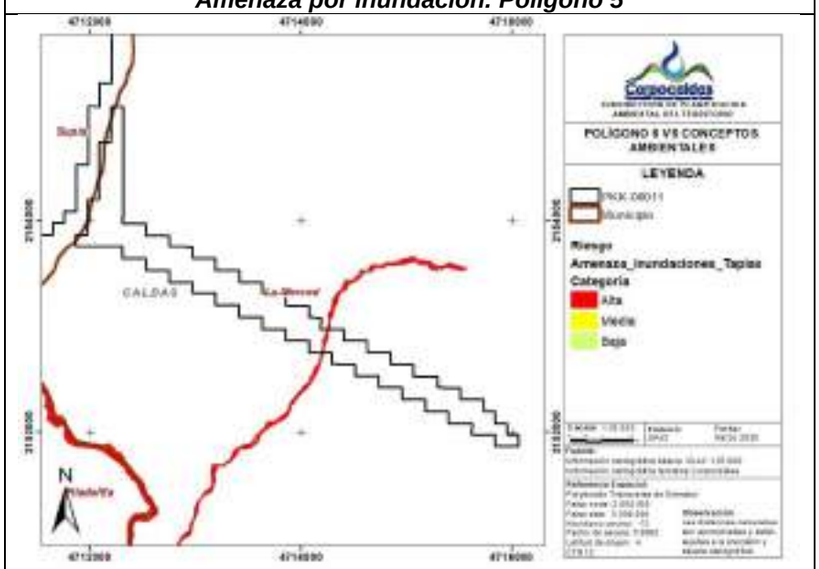


Amenaza por avenida torrencial. Polígono 6

Figura 14. Áreas de amenaza por Avenida Torrencial que se superponen con los polígonos solicitados. Fuente: POMCA río Tapias y otros directos al Cauca



Amenaza por inundación. Polígono 5



Amenaza por inundación. Polígono 6

Figura 15. Áreas de amenaza por Inundación que se superponen con los polígonos solicitados. Fuente: POMCA río Tapias y otros directos al Cauca

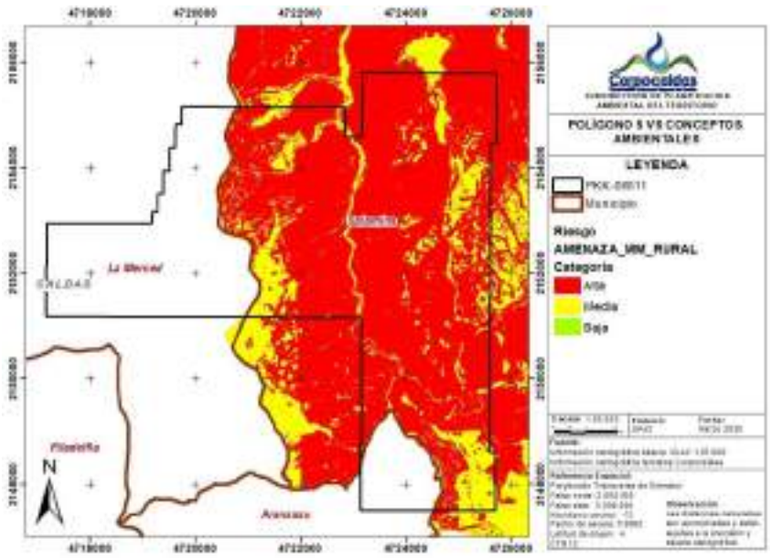


Figura 16. Áreas de amenaza por Movimiento en Masa que se superponen con el Polígono 5 solicitado. Fuente: EOT de Salamina

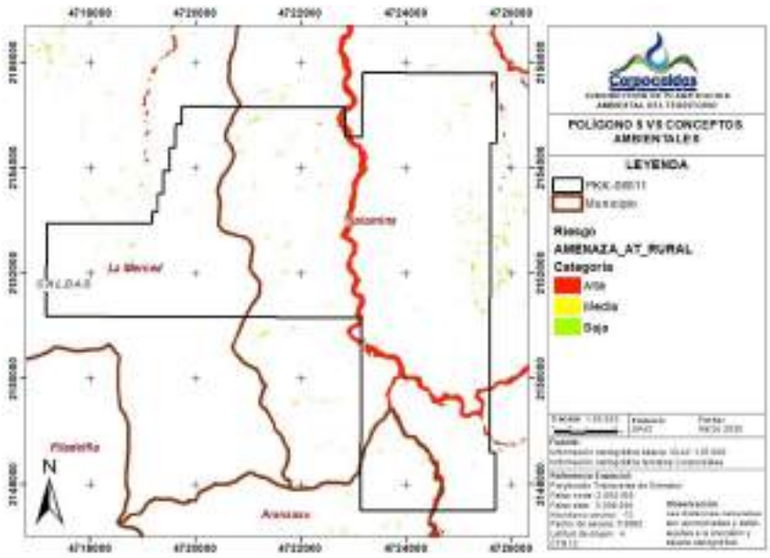


Figura 17. Áreas de amenaza por Avenida Torrencial que se superponen con el Polígono 5 solicitado. Fuente: EOT de Salamina

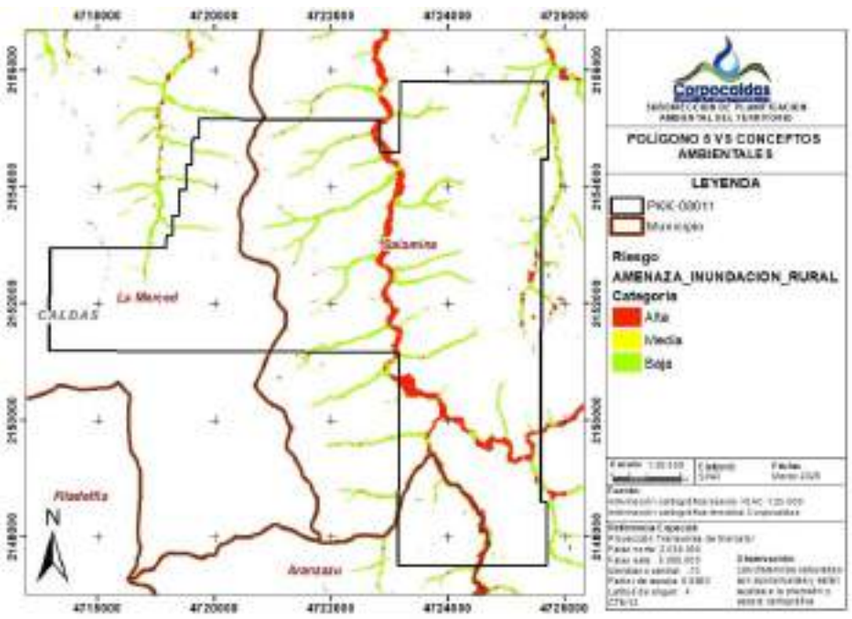


Figura 18. Áreas de amenaza por Inundación que se superponen con el Polígono 5 solicitado. Fuente: EOT de Salamina

La cartografía de las áreas de la estructura ecológica de Caldas y de gestión del riesgo de desastres, entre otros temas, puede ser consultada en el portal de datos abiertos de Corpocaldas.

Los usos del suelo que se pretendan desarrollar en los polígonos deberán ajustarse a lo permitido en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) vigente del municipio de Riosucio y Anserma, y los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) vigentes en los municipios de Supía, La Merced, Salamina Aranzazu, (en concordancia con los acuerdos correspondientes, presentados en la ***Tabla 4***), que fueron concertados ambientalmente con Corpocaldas antes de su adopción. Además, su conformidad deberá ser verificada mediante un Concepto de uso del suelo y/o de norma urbanística, expedido por la Autoridad de Planeación Municipal, entidad competente en la materia.

Tabla 4. Acuerdos/Decretos municipales de adopción de los instrumentos de planificación municipal

Municipio	Acuerdo/Decreto Municipal
Riosucio	Acuerdo Municipal 145-2003
Supía	Acuerdo Municipal 025-2001
La Merced	Acuerdo Municipal 11de 2000
Salamina	Acuerdo Municipal 02 de 2023
Aranzazu	Acuerdo Municipal 064-2000
Anserma	Acuerdo Municipal 207-2001

La presente comunicación se convierte en soporte de seguimiento a los Planes de Ordenamiento Territorial-POT concertados ambientalmente, de acuerdo con el nuevo Indicador de Evaluación del Desempeño Institucional-IEDI que empezó a requerir el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-Minambiente a las Corporaciones desde el año 2020. De igual manera, se convierte en soporte de atención de la Directiva 04 de 2020 de la Procuraduría General de la Nación, respecto a protección especial del suelo rural agropecuario.

En caso de requerirse aprovechamiento, uso y/o afectación de recursos naturales deberán tramitarse los permisos pertinentes ante Corpocaldas, para lo cual podrán observar los formularios aplicables a estos trámites en la página web oficial de Corpocaldas dando clic aquí o solicitar asesoría en los datos de contacto: Línea Verde 018000968813, Trámites Concesión Aguas, Permisos o Licencia Ambiental: 3104697169. De todas formas, también podrán observar los canales de atención presenciales y no presenciales. Para más información consultar aquí.

Atentamente,



WILFORD RINCON ARANGO
Subdirector de Planificación Ambiental del Territorio

Anexo: *Cartografía en formato shapefile*
Copia: *Secretaría de Planeación Municipal de Riosucio, Supía, La Merced, Salamina, Aranzazu y Anserma*
Revisó: *Patricia García G.*
Elaboró: *Estefanía Ortiz A. Contratista SPAT*